



PUTUSAN
Nomor 1319 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANWAR WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 04, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fiktor Maruli Panjaitan, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat pada *Law Office* Fiktor Maruli Panjaitan, S.H & *Partners*, beralamat di Jalan Bunga Kenanga, Komplek Kenanga Garden, Nomor 7B, Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

ADI WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Sun Yat Sen, Nomor 27 C 33-35, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum dan Fam, beralamat di Jalan Bromo Nomor 171 C, Komplek Buromo Residen Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2025; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

D a n

1. **YANI FAHRIZAL, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih Nomor 168, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
2. **YUNITA ISKAK**, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih Ujung Blok 1-4, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1319 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IR. INDRA JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Ori Raya, Nomor 25 TM Yasmin, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 4. **ISKANDAR JUARSA**, bertempat tinggal di Jalan Teh Raya Nomor 9, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
 5. **HJ. INTAN JULAIKA ISKAK**, bertempat tinggal di B. Sari Dusun V, Komplek Kosherna C2, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Lp., tanggal 13 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/PDT/2016/PT MDN., tanggal 16 Maret 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15 K/PDT/2020 tanggal 5 Februari 2020 tidak dapat dilaksanakan sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor 161 tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Jhon Langsung, S.H., Notaris di Medan;
4. Menyatakan Penggugat adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1319 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang;

5. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atau pihak yang berhak atas sebidang tanah yang terletak di Dusun II (dahulu Dusun I), Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Provinsi Sumatera Utara, dengan luas 22.945,73 m² (dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh tiga meter persegi), dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya (aspal Desa Lubuk Bayas);
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mansyur Harahap;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah/rumah Tilok, Wan M.Akip;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah/rumah Rahman Pasaribu, Chalifah Muhammad Arsidi, M. Damis Sofyan dan Kabul;

Sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor 161 tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Jhon Langsung, S.H., Notaris di Medan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Subsidiar:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sei Rampah telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srh., tanggal 18 April 2023, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1319 PK/Pdt/2025



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor 161 tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Jhon Langsung, S.H., Notaris di Medan sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi undang-undang;
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pihak yang berhak atas sebidang tanah yang terletak di Dusun II (dahulu Dusun I), Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Kabupaten Deli Serdang), Provinsi Sumatera Utara dengan luas 22.945,73 m² (dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya (aspal Desa Lubuk Bayas);
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mansyur Harahap;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah/rumah Tilok, Wan M. Akip;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah/rumah Rahman Pasaribu Chalifah Muhammad Arsidi, M. Damis Sofyan, dan Kabul;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.090.000,00 (lima juta sembilan puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 339/PDT/2023/PT MDN., tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 4737 K/Pdt/2024., tanggal 28 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANWAR WIJAYA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam



tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4737 K/Pdt/2024., tanggal 28 November 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Maret 2025, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta-Pdt.PK/2025/PN Srh *juncto* Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juni 2025 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata; serta terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sumpah tanggal 5 Juni 2025 yaitu:

1. Fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sei Rampah tertanggal 26 April 2016 (Bukti Baru PK- 1);
2. Fotokopi Surat Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 05/CB/2001/10/PDT.G/2001/PN.LP tertanggal 06 April 2001 (Bukti baru PK-2);
3. Fotokopi Surat Berita Acara Eksekusi (*Executie*) No.19/Eks/2013/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 11 Maret 2014 (Bukti baru

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1319 PK/Pdt/2025



PK-3);

4. Asli Surat Pernyataan Dan Pengakuan tertanggal 9 Agustus 2012 oleh RUSLIZAR,SE selaku Kepala Desa Lubuk Bayas Dusun 1 Desa Lubuk Bayas sendiri untuk memohon agar Bapak Anwar Wijaya dalam perkara *a quo* selaku pemohon Peninjauan kembali memberikan ijin kepada kepala Desa tersebut untuk di pergunakan jalan atas objek perkara (Bukti baru PK-4);
5. Fotokopi Surat Permohonan untuk tidak menerbitkan alas hak atau tidak melakukan jual beli atau peralihan hak tertanggal 14 Maret 2014 yang dikirim ke Bapak Kepala Desa Lubuk Bayas oleh Anwar Wijaya atau kuasanya selaku Pemohon Peninjauan kembali dalam perkara *a quo* (Bukti Baru PK- 5);

Dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4737 K/Pdt/2024 Tanggal 28 November 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/Pdt/2023/PT MDN., tanggal 11 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah kelas II, Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Srh., tanggal 18 April 2023;
- Menolak seluruh gugatan Penggugat/Termohon Banding I/Termohon Kasasi I;
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Juli 2025 yang pada pokoknya Mohon Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1319 PK/Pdt/2025



Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*. Objek sengketa seluas 22.945,73 m² yang di dalamnya termasuk tanah seluas 12.420 m² diperoleh oleh Arifin Wijaya dari beberapa pemilik terdahulu melalui proses jual beli dengan ganti rugi dan peralihan haknya telah dicatat atau diregister oleh Camat Perbaungan yang bernama Drs. Mohammad Zein. Tanah objek sengketa kemudian oleh Arifin Wijaya dialihkan kepada Makmur Lukman berdasarkan Akta Notaris Andreas Ngikut Meliala, S.H., Notaris di Medan, berdasarkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor 13 tanggal 4 April 1994, dan selanjutnya oleh Makmur Lukman dialihkan kepada Iskak Idris, BA (orang tua Turut Tergugat I, II, III, IV dan V) dengan Akta Notaris Adolf Sitompul, S.H., Notaris di Lubuk Pakam sesuai Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 17 tanggal 20 Maret 1995, dan berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap, tanah objek sengketa adalah sah milik Almarhum Iskak Idris BA (orang tua Turut Tergugat I, II, III, IV dan V), dan tanah objek sengketa telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 November 2013, dan tanah objek sengketa telah diserahkan kepada Turut Tergugat I, II, III, IV dan V; selanjutnya objek sengketa oleh Turut Tergugat I, II, III, IV dan V dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor 161 tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Jhon Langsung, S.H., Notaris di Medan. Maka jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V dilakukan setelah adanya eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka terjadinya jual beli objek sengketa atas tanah objek sengketa seluas 22.945,73 m² tanah objek sengketa tidak sedang dalam status sengketa di Pengadilan, sehingga proses peralihan objek sengketa dari Turut Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Penggugat adalah sah karena dilakukan sesuai prosedur maka Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi undang-undang;

Bahwa oleh karena peralihan objek sengketa dari Turut Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Penggugat adalah sah menurut hukum, maka karena

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1319 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum mengalihkan haknya atas tanah objek sengketa kepada pihak lain, sehingga Penggugat adalah orang yang berhak untuk menguasai dan mengusahakan tanah objek sengketa;

Bahwa sedangkan tentang *novum*, bukti yang diajukan sebagai *novum* tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung karena bukan bukti baru yang menentukan, dan tidak mampu mengubah status hukum objek sengketa yang telah ditentukan status hukumnya sebagaimana telah ditentukan statusnya oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ANWAR WIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANWAR WIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 November 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1319 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,
Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a l.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Januari 2026

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto., S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1319 PK/Pdt/2025